

0637865-19.2004.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... e 17 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, 04 anos e 08 meses de reclusão para a associação para o tráfico de drogas e de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de falsificação de documento público.

A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 30 de junho de 2009 (fls. 1176).

Houve recurso de apelação pela defesa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0637865-19.2004.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0637865-19.2004.8.26.0050 2004/000968

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Vistos.

Fls. 1316/1317: trata-se de pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, formulado pela defesa do réu André Lopes da Silva. A defesa de André sustenta que acórdão confirmatório de sentença não constitui marco interruptivo da prescrição.

O Ministério Público opôs-se ao pedido (fls. 1320).

A denúncia foi recebida no dia 13 de setembro de 2004 (fls. 395).

Por r. sentença proferida em 08 de maio de 2009 e publicada em 09 de maio de 2009

(fls. 1158/1174), foi julgado procedente o pedido contido na denúncia, para condenar o réu André Lopes da Silva à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 dias-multa, por infração ao artigo 12, caput e parágrafo 1º, bem como ao artigo 14, da Lei nº 6.368/76 e artigo 297 do Código Penal. Anote-se que foi aplicado o concurso material de crimes, tendo sido fixada a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, 04 anos e 08 meses de reclusão para a associação para o tráfico de drogas e de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de falsificação de documento público.

A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 30 de junho de 2009

(fls. 1176).

Houve recurso de apelação pela defesa de André.

Por v. acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal, foi negado provimento ao recurso defensivo. O v. acórdão foi publicado em 10 de fevereiro de 2014 e transitou em julgado para o Ministério Público em 25 de março de 2014 e em 25 de fevereiro de 2014 para o réu e sua defesa (fls. 1272).

Foi expedido mandado de prisão em desfavor de André a fls. 1275.

É a síntese do necessário.

Decido.

É o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

As penas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico prescrevem no prazo de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do CP. A pena do crime de falsificação de documento público prescreve no prazo de 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 109, inciso IV, do CP.

Em que pese a manifestação do Ministério Público, vem predominando neste juízo o entendimento de que, diante da divergência jurisprudencial, deve prevalecer a interpretação de que o acórdão proferido em sede de apelação, que se restringe a confirmar a condenação de primeiro grau, não constitui marco interruptivo da prescrição. Reforçando esse entendimento, deve ser observado o conjunto legislativo. No artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o legislador contemplou apenas a sentença e o acórdão condenatórios recorríveis como marcos interruptivos da prescrição. Já nos incisos II e III do mesmo artigo, estabeleceu que a prescrição é interrompida pela pronúncia e pela decisão confirmatória da pronúncia. Portanto, o efeito interruptivo somente ocorre quando a sentença e o acórdão condenam o acusado. Se o legislador tivesse querido incluir o acórdão confirmatório entre as hipóteses de interrupção da prescrição, teria colocado no inciso IV simplesmente a palavra "acórdão", sem fazer diferenciação entre confirmatório e condenatório recorrível.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO reconhecida prescrição interrupção do prazo prescricional com o acórdão confirmatório da condenação existência de divergência jurisprudencial e doutrinária adoção do entendimento de que acórdão confirmatório não interrompe a prescrição tipo penal que coloca no mesmo nível sentença condenatória recorrível e acórdão recorrível, dando a entender que o segundo não é reapreciação da primeira inexistência de palavras inúteis na lei que, em querendo, utilizar-se-ia da expressão acórdão recorrível confirmatório de sentença condenatória que quisesse abranger a hipótese (TJSP, Recurso Em Sentido Estrito nº 0012473-93.2017.8.26.0625, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Lauro Mens de Mello, data de publicação 11/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora a Corte Constitucional tenha afetado o tema para julgamento em plenário diante da divergência existente entre suas turmas, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acórdão que apenas confirma a sentença condenatória não é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, conforme interpretação do disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal. 2. A existência de decisões do Supremo Tribunal Federal em dissonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, desprovidos de efeito vinculante, não restringe a este Sodalício que continue aplicando o entendimento que concluir mais adequado à legislação infraconstitucional. 3. In casu, verificado o transcurso de período superior a 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, entre a data da publicação da sentença condenatória (26.2.2016) e a data de julgamento do agravo em recurso especial (16.12.2019), deve ser mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade do réu. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.557.791 – SP, Relator Ministro Jorge Mussi, data de publicação 19/02/2020).

Nesse cenário, verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a 12 (doze)

anos, contado do trânsito em julgado para o Ministério Público e a presente data, sem que o réu André tenha iniciado a execução da pena privativa de liberdade. Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ANDRÉ LOPES DA SILVA, e o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, incisos III e IV e artigo 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, na modalidade retroativa, com base na pena em concreto.

Expeça-se contramandado de prisão.

P.R.I.C. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo.

São Paulo, 26 de abril de 2022.